

S020230906070002
XS-2023-020

舒城县杭埠镇卫星遥感数据及土地 利用分类解译

服务合同

甲方合同编号: _____

甲 方: 中交上海航道勘察设计研究院有限公司

住 所 地: 上海市浦东新区浦东大道 850 号

联 系 人: 张彦辉

电 话: 15155193529

电子邮箱: _____

乙 方: 天地信息网络研究院（安徽）有限公司

住 所 地: 合肥市高新区创新产业园 A3 栋

联 系 人: 周春寅

电 话: 17756085797

电子邮箱: zhouchunyin@i-sign.com.cn

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，签订本合同，并由双方共同恪守。

第一部分 总则

第一条 合同期限

合同有效期：本合同自双方盖章之日起生效，合同期限自生效之日起 2 个月。

第二条 合同前提

甲乙双方确认，双方订立本合同的前提是基于：（1）双方是依法成立并有效存续、声誉良好的法人实体，并具备履行本合同的相关法律资质；（2）双方所提供的相关服务是可靠的、完整的、符合国家相关标准的，且能够满足本合同及相关文件中的承诺及要求。

第二部分 服务范围、费用及付款

第三条 服务范围

本合同下乙方为甲方提供舒城县杭埠镇卫星遥感数据及土地利用分类解译服务。

1. 监测范围：

在舒城县杭埠镇开展地面土地利用分类解译服务。

2. 服务内容：

1) 卫星遥感影像成果数据：舒城县杭埠镇共计 80 平方公里左右的区域 2023 年、2020 年、2017 年、2014 年优于 2 米（包含）的高分辨率多光谱卫星遥感数据，进行几何及辐射校正；

2) 土地利用分类解译：基于 2023 年的优于 2 米（包含）的高分辨率多光谱卫星遥感数据，对舒城县杭埠镇共计 80 平方公里左右的区域提取 1 次土地利用分类服务，类别包括：耕地、林地、草地、建设用地（乡镇建成区、农村居民区）、水域、未利用地等。

3. 服务期限：

卫星遥感影像成果数据与土地利用分类成果自生效之日起 15 个工作日内交付。

第四条 服务价格

本合同项下服务费用为：

服务总价：人民币 30,000 元（大写人民币：叁万元整），不含税金额 28301.89 元，增值税 1698.11 元。

本合同项下全部产品及服务费用合计本合同所涉及费用均为价税合计金额，即包括增值税在内的一切税费。履行本合同涉及的一切税费的税率、费率执行国家税收政策。若国家税收政策发生变化，则本合同涉及的相关税费根据国家政策的调整而调整，但本合同约定的价税合计金额保持不变。

如国家政策、监管要求、市场环境等发生变化，乙方有权通知甲方根据变化情况重新协商收费标准。如甲乙双方就变更收费标准达成一致的，双方需另行签署补充协议，甲方应按照甲乙双方协商一致后的收费标准向乙方支付相应服务费用。若甲乙双方无法就收费标准达成一致的，甲乙双方任何一方均有权单方解除本协议，且无需承担相应违约责任，但甲方仍需就已发生的服务支付相应服务费用。

第五条 付款条件

完成验收后，甲方应在验收完成并且收到乙方提供的以下单据后 7 个工作日内一次性全额支付该合同款项：

乙方向甲方开具相应金额合法有效且符合甲方要求的增值税专用发票。

第六条 支付方式及发票约定

1. 支付方式采用银行转账付款，乙方确认收款账户信息如下：

户 名：天地信息网络研究院（安徽）有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司合肥科技支行

银行账户：1302049809201915561

纳税人识别号：91340100MA2TR81NOP

2. 发票条款：

（1）甲方确认开票信息如下：

发票抬头：中交上海航道勘察设计研究院有限公司

统一社会信用代码：913101151323098515

地址、电话：上海市浦东新区浦东大道 850 号 02158782928

开户行及账号：中行中银大厦支行 4507 7854 3932

纳税人识别号： 9131 0115 1323 0985 15

(2) 乙方应按照本合同的约定向甲方出具合法有效的增值税专用发票。发票票面的“货物或应税劳务、服务名称”栏次中显示的商品和服务税收分类编码对应的简称应为“研发和技术服务”，显示的货物或应税劳务、服务的具体名称应与本合同标的保持一致。

第三部分 项目交付和验收

第七条 项目交付

乙方应按照本合同约定将舒城县杭埠镇开展地面土地利用分类服务成果等交付件交付甲方，并负责向甲方详细讲解交付件的具体内容。

第八条 项目验收

1. 乙方将本合同中约定的成果交付给甲方后，甲方应于每期成果交付后 10 个工作日内对本期成果组织进行验收。
2. 双方在验收合格后 5 个工作日内，应签署验收合格文件。
3. 乙方将成果交付后 3 个月若甲方仍不组织验收则视同验收合格，应于视同验收合格之日后 5 个工作日内，按约定支付项目剩余款项。

第四部分 双方权利义务

第九条 甲方权利义务

1. 在本合同期限内甲方对本合同项下舒城县杭埠镇开展地面土地利用分类成果拥有所有权。
2. 甲方向乙方发起服务请求，均视为甲方已获得数据信息权利人的合法有效授权。
3. 乙方舒城县杭埠镇开展地面土地利用分类成果仅限甲方及其分支机构内部开展业务使用，不得发布于互联网。
4. 甲方有权对舒城县杭埠镇开展地面土地利用分类服务成果提出建议或意见。
5. 甲方不得将乙方舒城县杭埠镇开展地面土地利用分类服务成果用于其他业务或者任何非法目的。
6. 甲方应当按照本合同的约定向乙方足额支付信息技术服务费用。

第十条 乙方权利义务

1. 乙方应按照本合同约定为甲方提供舒城县杭埠镇开展土地利用分类服务。
2. 乙方应保证拥有提供本合同相关服务的资质并应在本服务合同签订前提供给甲方,甲方在拥有服务期内合法使用且在服务期外对该服务期内舒城县杭埠镇土地利用分类服务成果的所有权等权利。
3. 乙方有权根据政策的变更及时更新或升级舒城县杭埠镇土地利用分类服务,并提前 10 个工作日通知甲方。
4. 乙方拥有本合同项下舒城县杭埠镇土地利用分类服务的所有权、知识产权及许可或授权其它第三方使用的权利,乙方向甲方提供服务的行为不视为对乙方已有知识产权、信息系统、技术秘密及数据信息的转让。
5. 乙方应根据《中华人民共和国网络安全法》的要求对甲方提供的用于舒城县杭埠镇土地利用分类服务初始化业务、生成有关资料和数据的信息予以保密。
6. 乙方承诺基于舒城县杭埠镇土地利用分类服务生成的甲方数据不得用于违反法律法规规定、行业监管要求的用途。
7. 乙方对甲方提供的舒城县杭埠镇土地利用分类服务所产生的质检报告,均为参考数据信息,不作为最终结论。
8. 乙方有权对数据信息主体向甲方提交的授权文件进行审查,但无论是否实际进行审查,均不免除或减轻甲方就授权文件的真实性、合法性、完整性所承担的全部责任。
9. 乙方有权根据本合同的约定收取服务费用。

第五部分 违约责任

第十一条 违约责任

1. 一方当事人未按约定履行义务给对方造成相应损失的,应当承担赔偿责任。
2. 如甲方无正当理由逾期付款的,乙方有权要求甲方自逾期之日起每日按照未付部分金额的 0.5% 支付逾期付款违约金。经乙方催告后 30 日内仍未全面、适当履行付款义务的,则乙方有权解除本合同。
3. 如因乙方原因造成项目交付延误,甲方有权要求乙方自逾期之日起每日按照本合同已发生费用的 0.5% 支付逾期违约金。经甲方催告后 30 日内仍未全

面、适当履行合同义务的，则甲方有权解除本合同。

4. 如甲方存在以下行为的，则乙方有权立即解除本合同，并要求甲方支付本合同总金额的【10】%作为违约金，如违约金不足以弥补乙方损失的，甲方仍须承担相应的赔偿责任：

(1) 未取得信息主体授权、伪造授权、授权范围与本合同要求不一致、信息主体授权过期、其他授权瑕疵或甲方超范围、不合理、非法、违法使用用户授权的。

(2) 因甲方存在授权瑕疵等行为导致第三人对乙方提起投诉、诉讼等纠纷的。

(3) 甲方转售转卖乙方数据信息的。

第六部分 争议解决

第十二条 适用法律

本合同适用中华人民共和国法律。

第十三条 争议解决

1. 执行本合同所发生的与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。

2. 如果双方通过友好协商不能达成协议，任何一方应当向乙方所在地法院提起诉讼。

3. 在争议处理过程中，除正在协商的部分外，合同的其它部分继续执行。

第七部分 其他约定

第十四条 知识产权

1. 乙方保证所提供的服务不侵犯任何第三方的知识产权。

2. 乙方建设系统的全部知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权及商业、技术秘密等）归乙方单独所有。乙方因履行本合同项下义务所向甲方提供的数据信息及其知识产权归乙方所有。乙方向甲方提供服务的行为不视为对乙方知识产权、技术秘密及数据信息的转让。

3. 甲方未经乙方书面许可，不得自行披露、复制、销售、使用及允许第三方使用乙方知识产权及乙方对技术成果进行后续改进而衍生的新知识产权。

4. 不论本合同是否解除或终止，本条款持续有效。

第十五条 保密

甲乙双方对因签署本协议所知悉的全部保密信息承担保密责任。

第十六条 本协议的变更、解除及终止

1. 本协议经甲乙双方一致书面同意后，可以变更、解除或终止。

2. 在本协议履行过程中，甲方如出现下列情形之一的，乙方有权向其发出书面通知，并有权立即终止本协议：

（1）违反本协议的有关条款，并在收到乙方发出的书面通知 30 日内，未纠正该违约行为的；

（2）受到停业或吊销合法资质的处分；

（3）第三方申请对其主要资产或银行账户采取财产保全措施或者强制执行措施的；

（4）申请或被申请解散、撤销。

3. 因法律法规或监管机构导致乙方无法继续为甲方提供本合同项下服务的，双方将友好协商终止本合同，互不承担违约责任。

4. 在本合同有效期内，若乙方合作的第三方机构中断或终止向乙方提供服务致使乙方无法继续履行本协议的，乙方有权单方解除本合同，且无需承担任何违约责任。

5. 本协议的终止不损害任何一方因对方违约而采取行动或提出主张的权利。

第十七条 不可抗力

1. 本条所称“不可抗力”是指自然灾害、重大疫情、恶劣天气条件、政府行为、社会异常事件或新颁布的法律、法规等不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

2. 由于发生不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力情形，致使直接影响本合同的履行或不能按照本合同项下之约定履行时，遇有不可抗力的一方应当立即书面通知对方，并于发生不可抗力之日起 30 日内，提供不可抗力证明文件。根据不可抗力对本合同的影响程度，双方应当协商是否解除本合同或部分、全部免除履行本合同的责任，或延期履行本合同。一方迟延履行本合同义务时发生了不可抗力的，迟延履行方的合同义务不能免除。

3. 除不可抗力外，当出现以下情形使本合同无法正常履行时，各方互不承担责任：（1）根据中国法律、法规和政府主管部门命令致使本合同无法继续履行

的；（2）因电信中断、电信线路被外力破坏或 Internet 线路、设备因调试、扩容引起的中断；（3）因黑客攻击、计算机病毒等原因引起的系统中断；（4）其他不可归责于双方的事由致使本合同无法正常履行的。

第十八条 告知

因执行本合同而需要通告另一方的信息都应当以书面或电子邮件的形式提供。双方确定以本合同预留的联系方式为准，任何一方更改联系方式须提前 7 日以书面形式告知对方。

通告如果以专人直接递送，于送达至本合同指定联系人时视为已送达；如果以邮递方式发送，以回执上注明的收件日期为送达日期；如果以电子邮件发送，以邮件有效到达对方指定的系统视为已送达。

第十九条 合同条款的可分性

如果本合同项下的任何条款被有权机关判定为无效或不具有可执行性，并不影响本合同的其他条款的有效性和可执行性，除非前述无效或不可执行根本导致了本合同目的无法实现。

第二十条 合同修改

1. 本合同如有未尽事宜，由甲、乙双方共同协商，签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

2. 在甲乙双方协商一致的前提下，双方均可于任何时候以书面形式变更本合同内容，本合同一经变更，则以变更后的合同内容为准。

第二十一条 禁止转让

除本合同有明确约定或合同一方书面同意外，合同任何一方均无权单方将本合同中的任何权利义务部分或全部转让给任何第三方。

第二十二条 其他事项

1. 未经任何一方书面同意，甲乙双方不得在市场宣传中使用与对方的合作案例，不得将对方作为业务合作伙伴进行宣传，不得使用对方的商标、标志语、徽标等。

2. 合同壹式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为签署页）

甲



法定代表人或授权代表:

殷昕

日期: 2023年9月6日

乙



方(盖章):

法定代表人或授权代表:

周春霞

日期: 2023年9月6日